

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2054/2532

นายสุจิน เลหาวัฒนะ

โจทก์

บริษัทแสงกมลคอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ

พวก

จำเลย

นายสุจิน เลหาวัฒนะ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 142

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 193, มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสี่ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357,59,83,84,91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 87)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 89)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่าศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยนอกฟ้องนั้น เห็นว่า คดี  
ข้อหาฐานรับของโจร ในคดีนี้ต้องปรากฏว่าจำเลยได้ซื้อทรัพย์สินอันได้มาจากการกระ  
ทำความผิดฐานฉ้อโกงหรือยักยอกจะนั้น ข้อเท็จจริงที่ว่านางสุคนธ์ได้ฉ้อโกงหรือ  
ยักยอกทรัพย์สินโจทก์หรือไม่จึงเป็นประเด็นแห่งคดีการที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่านาง  
สุคนธ์ข่มขานนที่ไม่ได้ฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์สินโจทก์จึงมิใช่การวินิจฉัยนอกฟ้องแต่  
อย่างใด ฎีกาโจทก์ข้อนี้จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและฎีกาโจทก์ที่ว่าข้อเท็จจริง  
พอที่มีมูลความผิดแล้วก็ดี ที่ได้แย้งการใช้ดุลพินิจในการฟังพยานหลักฐานก็ดีและที่  
ว่าจำเลยที่ 1 ได้ที่ดินมาโดยไม่สุจริตก็ดี ล้วนแต่เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้น  
ต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่าศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยนอกฟ้องนั้น เห็นว่า คดี  
ข้อหาฐานรับของโจร ในคดีนี้ต้องปรากฏว่าจำเลยได้ซื้อทรัพย์สินอันได้มาจากการกระ  
ทำความผิดฐานฉ้อโกงหรือยักยอกจะนั้น ข้อเท็จจริงที่ว่านางสุคนธ์ได้ฉ้อโกงหรือ  
ยักยอกทรัพย์สินโจทก์หรือไม่จึงเป็นประเด็นแห่งคดีการที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่านาง  
สุคนธ์ข่มขานนที่ไม่ได้ฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์สินโจทก์จึงมิใช่การวินิจฉัยนอกฟ้องแต่  
อย่างใด ฎีกาโจทก์ข้อนี้จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและฎีกาโจทก์ที่ว่าข้อเท็จจริง  
พอที่มีมูลความผิดแล้วก็ดี ที่ได้แย้งการใช้ดุลพินิจในการฟังพยานหลักฐานก็ดีและที่

ว่าจำเลยที่ 1 ได้ที่ดินมาโดยไม่สุจริตก็ดี ล้วนแต่เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้น  
ต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-เสียง ทวีวิมล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |